



Settore Tecnico

Prot. n°, del

Spett.li Operatori Economici
a mezzo piattaforma MEPA

SCHEMA LETTERA DI INVITO

(art. 1, comma 2, lett. a), della Legge di conversione n° 120/2020, modificato dal D.L. n° 77/2021 convertito con la Legge n° 108/2021, art. 1, comma 1, lett. a), sub. 2.1)

OGGETTO: Procedura telematica negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore a € 150.000,00 per l'affidamento, su MEPA piattaforma CONSIP acquistinretepa, dei lavori di “Ampliamento del Cimitero comunale” I lotto funzionale.

CUP: C84E22000010004 - CIG: 9891594199

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione della propria determinazione a contrarre n° del la ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui alla presente lettera d'invito sulla base delle condizioni di seguito specificate:

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico MePA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, accessibile dal sito [http:// www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Con l'avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dai relativi allegati.

INVITA

codesto Operatore Economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in argomento sulla base delle condizioni indicate nel presente invito e negli atti progettuali, intendendosi con l'avvenuta partecipazione pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera.

L'affidamento avverrà per via telematica. Tutte le informazioni sono contenute nel sito <https://www.acquistinretepa.it/>.

1. Disposizioni che regolano l'appalto:

- norme applicabili del Codice dei Contratti (D.Lgs. n° 50/2016) e Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) per le parti ancora in vigore;
- norme e condizioni contenute nella presente lettera d'invito e in tutta la documentazione allegata;
- norme del codice civile ove applicabili;

- D.Lgs. n° 82/2005.

2. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Squillace, Piazza Municipio n° 1, 88069 Squillace (CZ); tel. 0961/914020 – sito istituzionale: <http://comune.squillace.cz.it>; PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it;

3. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n° 76/2020 convertito con la Legge n° 120/2020 e modificato dal D.L. n° 77/2021 convertito con la Legge n° 108/2021.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì di non procedere, con provvedimento motivato di annullamento della procedura, qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta valida per mancato rispetto di termini e/o modalità di presentazione, o per mancanza dei requisiti di partecipazione e/o di capacità generale e/o speciale indicati nella presente lettera d'invito, ovvero per motivi di pubblico interesse adeguatamente motivati, senza che i partecipanti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

4. Documenti: le imprese possono prendere visione della documentazione di gara nella piattaforma telematica MePa, <http://www.acquistinretepa.it> (piattaforma elettronica utilizzata) nella RDO di riferimento. Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ente o alla piattaforma MePA è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

5. Finanziamento: l'appalto è finanziato con stanziamento di fondi propri del bilancio comunale.

6. Pagamenti: l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

7. Luogo di esecuzione: Squillace (CZ).

8. Descrizione: “Ampliamento del Cimitero comunale” I lotto funzionale.

9. Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	Sub-appaltabile (%)
Edifici civili e industriali	OG1	I	NO	130.988,10	100	Prevalente	Art. 105 D.lgs 50/2016 - nei limiti di legge

10. Importo complessivo dell'appalto: euro 130.988,10

di cui:

- | | | |
|---|------|------------|
| a) importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso | euro | 128.283,85 |
| b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), | euro | 2.704,25 |
| c) costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante | euro | 34.800,41 |

- 11. Divisione in lotti:** l'appalto non è articolabile in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).
- 12. Contributo ANAC:** i concorrenti sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a €, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP).
- 13. Irregolarità essenziali:**
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
- 14. Modalità di determinazione del corrispettivo:** corrispettivo a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i.
- 15. Termine di esecuzione:** giorni **100** (cento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
- 16. Documentazione:**
- ✓ la presente lettera d'invito;
 - ✓ Disciplinare di gara;
 - ✓ Modulistica per la partecipazione;
 - ✓ Progetto Esecutivo.
- 17. Responsabile del Procedimento:** arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace.
- 18. Termine, Indirizzo di ricezione e Modalità di presentazione delle offerte:**
- ✓ **Termine di caricamento delle offerte sulla piattaforma:** ore del giorno;
 - ✓ **Modalità:** telematica, secondo quanto previsto nella presente richiesta di Preventivo/ Offerta;
 - ✓ **Apertura offerte:** ore del giorno;

La procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n° 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo del portale del M.e.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/>.

L'offerta economica e la relativa documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ed inviata solo ed esclusivamente, pena l'esclusione dalla gara, firmata digitalmente attraverso il portale <https://www.acquistinretepa.it/>.

19. Chiarimenti:

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all'indirizzo [http:// www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), entro la data fissata sulla procedura telematica.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sistema MePA - www.acquistinretepa.it.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno messe a disposizione sulla piattaforma telematica di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

20. Comunicazioni:

Salvo quanto disposto dal precedente punto della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema MePA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

21. Cauzione:

A norma dell'art. 1 comma 4 del Decreto-Legge n° 76/2020, concorrenti devono presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i.

La cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., per come modificato dall'art.1 comma 4 della Legge n°120 del 2020, deve essere pari al 1,00% del prezzo base dell'appalto di cui al punto 9 e, quindi, pari ad € 1.309,88 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n° 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

A norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.lgs n° 50/2016 s.m.i..

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n° 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

22. Termine di validità dell'offerta:

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione delle offerte.

23. Soggetti ammessi alla gara:

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n° 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del d.P.R. n° 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n° convertito dalla legge 9 aprile 2009 n° 33.

24. Condizioni minime di carattere generale, economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

Requisiti di ordine generale:

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Non è ammessa la partecipazione alla presente agli Operatori Economici per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n° 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011, n° 159;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n° 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

25. Criterio di aggiudicazione:

L'appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto nell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara e da applicare indistintamente su tutti i prezzi unitari.

26. Varianti: Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell'art. 95 del D.Lg. n° 50/2016 s.m.i.

27. Avvalimento:

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del medesimo D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

L'avvalimento è ammesso solo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

28. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

29. Penalità:

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0,05 per mille (diconsi € zerovirgolazerocinque per mille) dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

30. Soccorso istruttorio:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✚ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ✚ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✚ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✚ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✚ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

31. Subappalto:

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i. l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

32. Trattamento dati personali:

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito della procedura o comunque raccolti dal Comune di Squillace, è finalizzato unicamente all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. I dati dichiarati saranno utilizzati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

33. Altre informazioni:

- Si precisa che la presente richiesta di preventivo è finalizzata al potenziale diretto dell'esecuzione dei lavori specificati in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n° 76/2020. Pertanto, la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte i lavori in oggetto con specifico provvedimento.
- L'offerta, redatta secondo l'allegato schema, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta in indirizzo ed inoltrata con le modalità indicate al precedente punto 17.
- In caso di affidamento l'aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
- Il presente affidamento non prevede l'applicazione della clausola compromissoria, il Foro competente è quello di Catanzaro escluso ogni altro.
- RUP: l'arch. Antonio Macaluso, tel. 0961.914020 - PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it.
- Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 50/2016 ed al D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora vigente.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tecnico tel. 0961.914020, ovvero mediante l'indirizzo PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it o recandosi personalmente presso gli uffici comunali.

Allegati:

- *Progetto Esecutivo;*
- *Disciplinare di gara;*
- *Allegato A;*
- *Allegato B - DGUE;*
- *Allegato C;*
- *Allegato D.*

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to* arch. Antonio Macaluso

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.